

CENDÁN ALMADA, Juan Ángel¹

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: 1.217.364 (Uruguay); RUN: 1.227.124 -7 (Chile).

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica: E 2333 I 3222.

Edad: 22 años.

Fecha de nacimiento: 28.01.1951.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Concubinato.

Hijos: 1 hija recién nacida (en Uruguay).

Domicilio: Los Aromos 4659 (en Montevideo). Espoz 2624 (en Santiago de Chile).

Estudiante:

Ocupación: Empleado del Hotel Tupahue (en Santiago).

Alias: Marcelo, El Francés.

Militancia: Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T).

Detención

Fecha: 12.09.1973.

Lugar: Domicilio de su compatriota Alberto Fontela, Espoz 2624, Comuna de Las Condes, Santiago de Chile.

Hora: 17 hs.

Reclusión: Escuela Militar "Bernardo O' Higgins"; posteriormente es trasladado al Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna", en San Ignacio.

Circunstancia: Es detenido junto a Alberto Fontela y la compañera de este último, de nacionalidad británica y embarazada de 5 meses. Son conducidos en dos vehículos, primeramente a la Escuela Militar donde son interrogados por personal del Servicio de Inteligencia. Alrededor de las 23 horas son conducidos hasta el Regimiento de Artillería Motorizada N° 1, "Tacna", junto con otros ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad brasileña. Alberto Fontela es también desaparecido; su compañera es trasladada al cuartel de Blindados N° 2 "Santa Rosa" y liberada dos días después.

Testigos: Ana María Varo (compañera de Juan Ángel Cendán), Anne Winifred Bicheno Armour (compañera de Alberto Fontela).

Testimonios de Ana María Varo ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: *Nosotros estábamos en Santiago de Chile. Antes del golpe militar del 11 de setiembre, hubo un minigolpe. Yo estaba muy nerviosa porque se sabía que se iba a producir el golpe. (...) Nos separamos de donde vivíamos. Yo estaba cerca de la casa de La Moneda y él seguía viviendo en el barrio alto de Vitacura. Lo último que sé es que el 10 de setiembre a las 9 de la noche -cuando había gran desabastecimiento y nosotros necesitábamos conseguir leche en polvo para la nena- me llamó y me dijo que no me moviera del hotel, que iba a venir Felipe, que era un uruguayo, a traerme la leche. Ese señor Felipe no vino y esto es lo último que se de Juan Ángel Cendán. Al otro día, a las 11 de la mañana se produjo el bombardeo y el golpe. (...).*

Testimonio de Anne Winifred presentado en la querrela por delito de secuestro: *El día 12 de setiembre de 1973, alrededor de las 17 horas, llegó hasta nuestro domicilio a la época, Espoz 2624 Vitacura-Las Condes, un piquete militar de la Escuela Militar de Santiago, sin intimar orden legal alguna, ni darnos alguna explicación, me sacaron de nuestro hogar a mi junto a Alberto Fontela y a un amigo suyo uruguayo que estaba de paso en Chile, de nombre Juan Ángel. Fuimos conducidos a la Escuela Militar e interrogados.*

¹ Legajo COMIPAZ N° 190.

Atribuido a: Piquete de soldados de la Escuela Militar integrada por 10 uniformados a cargo de un Teniente. Allanan el domicilio destruyendo y sustrayendo objetos personales y documentos.
Casos conexos: Detención y desaparición de Alberto Fontela (uruguayo) y Tulio Roberto Quintiliano (ciudadano brasileño trasladado al Regimiento Tacna).

Desaparición

Fecha posible de fallecimiento: 13.09.73.

Lugar: Arrojado al mar frente a las costas de San Antonio, 10 millas (Según Informe de las FF. AA. y Carabineros de Chile).

Hora:

Circunstancia:

Testigos: Un sobreviviente de los hechos, ciudadano de nacionalidad brasileña, afirma haber reconocido a los uruguayos Juan Ángel Cendán y Alberto Fontela en circunstancias en que eran trasladados en un camión varios prisioneros desde el Regimiento "Tacna" con destino al río Mapocho (Según el libro "Chile Roto. Uruguayos en Chile 11/9/1973" de Eleuterio Fernández Huidobro y Graciela Jorge).

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica².

CENDÁN ALMADA:- Juan Ángel 67869

Pront. de Id. Crim. Reg. Fot.

Prontuario 1.217.364.- C. Cív.

Pasaporte Cpta. Asunto

Cédula de Ident. del Interior

Ocupación Estudiante de Secundaria.-

Organización "Asociación de Estudiantes del liceo Nocturno No. 4.-"Frente Unido Revolucionario" (F.U.R.).-

Domicilio Calle Paraguay No. 2292 (Setiembre/969).-

Datos Personales oriental; soltero; de 18 años de edad (Setiembre/969); nacido en Montevideo el día 28/I/951; hijo de Juan Ángel y de Rosa.

Fecha de iniciada: 11 de setiembre de 1969.-

OBSERVACIONES

Detenido el día de la fecha por personal de la Dirección de Información e Inteligencia, en averiguación.-

El causante intervino conjuntamente con R.A.J.T.B., M.H.A.P. y L.O.B.C., en el atentado perpetrado contra el local del Banco de Cobranzas, ubicado en la Avda. Gral. Flores No. 2605, llevado a cabo el día 2 de setiembre/969.- Con fecha 5 de setiembre/969, fue remitido por los delitos de empleo de sustancias explosivas y reiteración real de daños, por el Juez Ldo. de Instrucción de 2do. Turno.- Ver Oficio No. 955 de la Dirección de Información e Inteligencia, de fecha 6 de setiembre/969.- El causante declara que cursa 2do. año de secundaria en el Liceo Nocturno No. 4, que forma parte del "Frente Unido Revolucionario" (FUR) y que milita en la "Asociación de Estudiantes del Liceo Nocturno No. 4", agrega que es anarquista.-lac.-11/XI/1970: En la fecha comparece la madre del causante en esta oficina, y manifiesta que su hijo

HOJA N° 2

está trabajando en el Departamento de Treinta y Tres y re-asegurando que el mismo ha abandonado totalmente la militancia en el grupo aludido (FUR) al igual que los estudios.- Existe la

² Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

posibilidad de su radicación en la ciudad mencionada.-16/II/76.-Ref.-anotación del 5/II/69.- ver Asunto No. 1-1-3-4.-

Lbm.-

MICROFILM - AGOSTO 1977

ABRIL 1983 - REVISADO - R 12

DICIEMBRE 1988 - REVISADO R 14

PROCESADA 14 ABR. 1989

28.10.93. Se informa que el golpe militar de Chile en 1973, originó unos 2600 desaparecidos, encontrándose entre ellos el titular. Ver TUPAMAROS del 08.09.93, pág. 8.-rap.-

REV. 1999 N° 053

23/1/001.- Por información proveniente de la Comisión gubernamental chilena que investiga la situación de las personas desaparecidas en aquel país, se establece que el titular había sido detenido por el Ejército el 12/9/73, siendo muerto el 13/9/73. Su cuerpo fue arrojado al mar frente a las costas de San Antonio, a 10 millas de la costa ("La República" 10/1/2000, pág. 2) (BULTO NRO. 712) (JOM)

PARTE DE NOVEDADES DIARIAS. 1ª QUINCENA NOVIEMBRE 1978
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCÓTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORÁNDUM OPERACIONAL Nro. 279

1 de Noviembre de 1978

NUMERAL 0236.- A las 21.00', registran entrada en esta Oficina procedentes de la Comisaría de Menores, P.S.O.G., (...) y Ana María VARO PEDROSA, oriental, soltera, de 27 años de edad, con igual domicilio que el anterior, quienes fueron detenidos en averiguación (...), de acuerdo a datos confidenciales y denuncias de vecinos (...).

De todos estos hechos tomó intervención el Sr. Juez Letrado de Instrucción de 3er. Turno, quien dispuso que los dos detenidos pasaran a esta Brigada para ser indagados sobre el consumo de drogas, en razón de que O.G. registra un proceso (...) y la Srta. VARO PEDROSA (...) en el año 1973 fue deportada de Chile, donde se encontraba con su concubino Juan Ángel CENDÁN ALMADA, desaparecido cuando la caída del Señor Presidente Allende.- Cabe destacar que éste, registra anotaciones en el Depto. 3 de esta Dirección, con un proceso por "Atentado y Tenencia de explosivos".- Se ampliará.-

DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
BRIGADA DE NARCÓTICOS Y DROGAS PELIGROSAS

MEMORÁNDUM OPERACIONAL N° 280

2 de Noviembre de 1978

NUMERAL 0237. Ampliación. El Magistrado dispuso la libertad de los causantes.-

29.06.1995. República de Chile. Dirección Nacional de Policía Técnica de Uruguay. División de Identificación Criminal. Registro de Antecedentes proporcionado a la Policía chilena.

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa³.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

³ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 209_1417.1984 a 209_1420.1984.

S.I.D. – Dep. I- Secc. I
Sub Secc. A/N
Ficha N°... Confecc.
36807-6

Apellidos: CENDÁN ALMADA
Nombres: Juan Ángel
Documentos: C/C _____ C.I. _____
Otros doc.
Nacimiento: 1) 18 años (1969) Uruguay.
Domicilio: 2) Paraguay 2292 Montevideo.
Profesión u Ocupación:
Lugar: Cargo:
Ideología política: Clasificación: 4) MLN (Tupamaros)
Datos complementarios: 3) Soltero.
Ficha confeccionada en Montevideo el 23 de octubre de 1969

36807		Fs. 2
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
3-IX-69	75-222	Procesado por el Juez Letrado de Instrucción de Segundo Turno por el delito de Empleo de sustancias explosivas y reiteración real con daños- 1) a 4) Indica.
16/XI/73	D. 3960	Figura en un grupo de ciudadanos uruguayos de los cuales restan conocer su paradero en Chile.- (C.C.)

36807 Fs. 3
APELLIDOS: CENDÁN ALMADA (ó ALMEIDA)
Nombres: JUAN ÁNGEL
Fecha y Lugar de Nacimiento:
Domicilio:
Documentos:
Nacionalidad: Uruguayo
Profesión:
Nombre del Padre: Nacionalidad:
Nombre de la Madre: Nacionalidad:
Estado Civil: Nombre del Cónyuge:
Nacionalidad del Cónyuge:
Nombre y edad de los hijos:
Otros datos: INFORMACIÓN: Télex del 23/X/973

0306807		Fs. 4
Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
23-X- 973		Integra una lista de ciudadanos uruguayos en Chile, que después de los sucesos ocurridos el 11 de setiembre de 1973, se desconoce su paradero (FALTA DOCUMENTO)

MICROFILMADO: 10 MAYO 1984.

Observaciones

05.09.1969. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Instrucción de 2do. Turno.
Prontuario N° 229.875. Detenido y procesado por empleo de sustancias explosivas y reiteración real

de daños.

15.01.1973. Ingresa a Chile desde Argentina por Ferrocarril trasandino. Viaja con su compañera y su hija recién nacida.

22.04.1982. Se declara extinguido el delito por el que fue procesado.

Gestiones

República de Chile. Recorrido por varios recintos carcelarios de la capital. No arroja información.

República de Chile. Regimiento Tacna. Informan que fue trasladado al Estadio Nacional.

República de Chile. Ministerio de Relaciones Exteriores. Informan a su esposa que se encontraba en el Estadio Nacional y que fue liberado el 09.10.1973.

08.10.1973. República de Chile. Estadio Nacional. Su nombre no aparece en la lista oficial de detenidos que se publica; tampoco tiene fecha de salida del estadio-prisión.

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

República de Chile. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

27.05.1985. República Oriental del Uruguay. Ministro de Relaciones Exteriores, Cdr. Enrique Iglesias. Solicitud de información de la Señora Ana Varo Pedrosa sobre gestiones realizadas por la Embajada y la Cancillería en Chile. Esta información se remite a la Comisión Investigadora Parlamentaria.

18.04.1995. República de Chile. Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Envía carta a la Sra. Ana María Varo Pedrosa.

05.01.2001. República de Chile. Mesa de Diálogo sobre casos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos sin entrega de cuerpos. Informe de las Fuerzas Armadas y Carabineros. En el listado de víctimas hay cuatro ciudadanos uruguayos: Nos. 50 (Juan Cendán), 65, 68 y 74. La Mesa de Diálogo investigó la situación de 200 personas desaparecidas, de las cuales 180 fueron individualizadas con sus nombres y apellidos y 20 figuran como NN. De los 180 individualizados, 150 fueron lanzados al mar, ríos y lagos todos debidamente identificados. En un 90 % de los casos la responsabilidad de los hechos es asumida por el Ejército chileno.

09.01.2001. República de Chile. Ministerio del Interior. Programa de Continuación Ley N° 19.123. Oficio N° 021/2001 Envía información a la Embajada uruguaya solicitada por el Sr. Embajador, Sr. Alejandro Lorenzo y Losada. Remitido a la Comisión para la Paz: Listado de 10 ciudadanos uruguayos calificados como víctimas por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Nombre

8. Cendán Almada Juan Ángel

Categoría

CNRR Violación

Tipo

P. Desa

Fecha

12/9/73

Lugar

Las Condes, Santiago, domicilio

Reg

13

Nacionalidad

Uruguay

09.01.2001. República de Chile. Ministerio del Interior. Programa de Continuación Ley N° 19.123. Oficio N° 021/2001. Adjunta los antecedentes entregados por las Fuerzas Armadas y Carabineros a la Mesa de Diálogo sobre el destino final de cuatro uruguayos detenidos desaparecidos. Remitido a la Comisión para la Paz:

Nº Nombre Militan Reg. Fecha Fecha Recinto Destino

Nº 50 Cendán Almada Juan Angel Tupa RM 12.09.73 13.09.73 No identificado Mar frente San Antonio, 10 millas

Nº 65 Fernández Fernández Julio César Tupa RM 11.10.73 01.11.73 Camp. T.Verdes Mar frente San Antonio, 40 millas

Nº 68 Fontela Alonso Alberto Mariano Tupa RM 12.09.73 13.09.73 No identificado Mar frente San Antonio

Nº 74 Gadea Galán Nelsa Zulema Tupa RM 19.12.73 20.12.73 Camp. T.Verdes Mar frente San Antonio

02.07.2001. Gobierno de Chile. Ministerio del Interior. Programa de Continuación Ley 19123. Solicitud de obtención y remisión de muestras sanguíneas de familiares de detenidos desaparecidos en Chile, de nacionalidad uruguaya, por el Servicio Médico Legal (SML).

27.08.2002. República Oriental del Uruguay. Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Mediante nota a la Corporación de Reparación, manifiesta su preocupación por las irregularidades constatadas en el Servicio Médico Legal que afectan las investigaciones sobre uruguayos desaparecidos en Chile y a sus familiares.

2006. República de Chile. La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, crea una Comisión Asesora Presidencial en materia de Derechos Humanos para hacerse cargo de las identificaciones erróneas. Se encuentra elaborando un informe que contendrá las auditorias de los casos del Patio 29 y Recomendaciones.

Dicho informe será entregado a la jueza del caso: Ministro en Visita Carlos Fajardo, Rol 4.449-AF por Inhumaciones ilegales.

Denuncias

09.05.1974. República de Chile. Comisión Nacional de Ayuda a los Refugiados (CONAR). Departamento de Búsqueda. *BUSCADOS, lista "depurada". Nombre: Juan Ángel Cendán Almada. Nacionalidad: Uruguay. Quién lo busca: Su esposa. 26 años. Detenido en su casa Espoz 2624, Las Condes el 12 o 13 de setiembre, junto con Alberto Fíntela (sic), por militares. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a su señora que estaba en el Estadio Nacional y liberado el 9/10/73. Él no aparece en la lista oficial del 8/10/73. El Estadio no tiene ficha de salida. Su cónsul lo considera "desaparecido".*

30.09.1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión investigadora parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo III, Carpeta Nº 24, Acta Nº 29, Fojas 876-882. Tomo VIII, 1737 A, 1749.

21.12.1993. República de Chile. Consejo Superior de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Ley 19123 promulgada el 08.02.1992. Continuadora de la labor de la Comisión Rettig. Resolución del Consejo Superior. Nº C. 1455/93 declara la calidad de víctima: *En la reunión del Consejo Superior de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación del día 10 del mes de diciembre de 1993, éste se abocó a la consideración de los antecedentes de la suerte sufrida por don Juan Ángel Cendán Almada.*

Como resultado del examen de los antecedentes recibidos y de las indagaciones efectuadas por los abogados de esta Corporación, el Consejo Superior siguiendo las normas prescritas en el Decreto Supremo Nº 355 del Ministerio del Interior de fecha 25 de abril de 1990, se declaró la calidad de víctima de violación de los derechos humanos de don Juan Ángel Cendán Almada, detenido y desaparecido desde el día 12 de setiembre del año 1973. (...) Andrés Domínguez Vial. Secretario Ejecutivo. (Firma)

Respuestas del Gobierno uruguayo

22.09.1973. República de Chile. Embajada uruguaya en Santiago. La Sra. Ana Varo Pedrosa recibe protección de la sede diplomática, pudiendo salir de Chile ese día en un avión de la FAU hacia la Base Aérea Nº 1 en Montevideo. Parte junto a un grupo de danzas del Teatro Circular que se

encontraba de gira en Santiago, la bailarina Graciela Figueroa, dos niños que viajaron solos (Yamandú y Fidel) y una persona de apellido Abdala.

30.05.1985. República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores. Nota de la Secretaría Administrativa N° 011123 ante solicitud de informe de la Sra. Ana Varo. Informe del Departamento de Asuntos Políticos Bilaterales: *Este Departamento ha realizado una exhaustiva búsqueda en los archivos sin encontrar otros antecedentes sobre el caso que los cables A123P y A130P y A135P, del 28 de setiembre, del 4 de octubre y del 8 de octubre de 1973, respectivamente. (...).*

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

23.10.2000. República de Chile. Corte de Apelaciones de Santiago. Rol Corte 2182-98. Abogado, Dr. Héctor Salazar Ardiles. Querella Criminal contra el Gral. Augusto Pinochet, Gral. Manuel Contreras y demás personas que resulten responsables, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, de los delitos de secuestro, y/o apremios ilegítimos, homicidio, inhumación ilegal y asociación ilícita, en perjuicio de Ariel Arcos Latorre, Juan Antonio Povaschuk Galeazzo, Nelsa Zulema Gadea Galán, Alberto Mariano Fontela Alonso, Arazati Ramón López López, Julio César Fernández Fernández y Enrique Julio Pagardoy Saquieres, todos ya individualizados, acogerla tramitación, y, en definitiva, sancionar a los culpables por diversos delitos cometidos, con el máximo de penas que contempla la Ley, con costas.⁴

La información proporcionada por las Fuerzas Armadas y Carabineros a la Mesa de Diálogo fue enviada a los Tribunales de Justicia para su investigación. Debido a que en esta causa judicial (rol 2182-98) se fueron agregando querellas de casi todas las personas declaradas víctimas por el Estado, los ministros subdividieron las investigaciones asignándole “sub” roles (Episodios) a sus investigaciones y separando a las víctimas de acuerdo a las circunstancias del hecho represivo. Actualmente las causas por las víctimas uruguayas, a cargo del Dr. Cristian Cruz Rivera, están contenidas en cuatro Episodios diferentes: 2182-98 URUGUAYOS FERROCARRILES: Ariel Arcos, Enrique Pagardoy y Juan Antonio Povaschuk; 2182-98 URUGUAYOS TACNA: Juan Ángel Cendán y Alberto Fontella Alonso; 2182-98 URUGUAYOS TEJAS VERDES: Julio César Fernández y Nelsa Gadea Galán. Recientemente se agregó el Episodio Arazatí López.

Caso: JUAN CENDÁN ALMADA y ALBERTO FONTELA ALONSO. Resumen (Rol Corte 2182-98) Tribunal:

A fojas 41 se proveyó la querella, interpuesta por Héctor Salazar.

En esa presentación, a fojas 20, se adjuntó copia de informe, sobre situación represiva, elaborado por la Vicaría de la Solidaridad, en él se indica que al ser trasladados JUAN CENDÁN, ALBERTO FONTELA y la cónyuge de éste a la Escuela Militar y posteriormente desde ese recinto al regimiento Tacna entre los prisioneros había, al menos, un ciudadano brasileño. Tal información es relevante en atención al testimonio prestado por el Oficial en retiro RAFAEL AHUMADA VALDERRAMA, de fojas 378, quien aseveró la presencia de un prisionero brasileño al interior del regimiento Tacna. Uno de los brasileños sería TULIO ROBERTO QUINTILIANO CARDOSO, el cual también desapareció desde el Regimiento Tacna.

- ANNE WINIFRED BICHENO ARMOUR

A) Fojas 58 y 59, se adjuntó su testimonio ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en tal manifestó que ambos uruguayos fueron detenidos el 12 de septiembre de 1973, en la casa de ella, por una patrulla militar, al mando de Oficial, al parecer Capitán, de un metro ochenta y tez blanca, se les condujo a la Escuela Militar, donde se les interrogó y ella en ese recinto castrense reconoció al entonces Mayor HÉCTOR DARRIGRANDI, al día siguiente los tres fueron conducidos al Tacna, junto con otros detenidos, la mayoría extranjeros. A JUAN CENDÁN ALMADA lo conoció casualmente, junto a la cónyuge de éste, de nombre ANA MARÍA VARO. Posteriormente fueron conducidos, en camiones militares, al regimiento Tacna, deteniéndose los militares en el camino para liberar a una mujer, al parecer la cónyuge del ciudadano brasileño TULIO QUINTILIANO. En el regimiento Tacna, la testigo vio a FONTELA, CENDÁN y uno o

4 Legajo COMIPAZ N° 160.

más ciudadanos brasileños; luego la declarante fue trasladada, sola, al regimiento Blindados y ahí puesta en libertad. Al pie del documento se menciona a ENRIQUE BAÑADOS, como un amigo íntimo de FONTELA.

B) Fojas 145 y ss., ante el Tribunal, manifestó que el día de su detención, el 12 de septiembre de 1973, llegaron camiones con militares, de los que descendieron unos 15 militares fuertemente armados, quienes ingresaron a su morada y tras comprobar que FONTELA y CENDÁN eran uruguayos los detuvieron, pidiendo ella que también la llevaran. Todos fueron conducidos a la Escuela Militar, donde los formaron junto a otros detenidos, unos 20 en total, al parecer todos extranjeros, salvo la declarante. Añade que los militares que ingresaron a su hogar eran dirigidos por un funcionario que los demás denominaban Teniente (quien claramente era el Jefe). Indica que en la Escuela Militar fueron interrogados, aunque al parecer nadie fue torturado. Cuando a ella le correspondió declarar lo hizo frente a 3 o 4 Oficiales, de unos 40 a 50 años, quienes inquirieron sobre sus actividades y las de ALBERTO FONTELA.

Indica que los cadetes de la Escuela Militar gritaban pidiendo que asesinasen a los prisioneros. En la madrugada del día siguiente fueron subidos a camiones militares y conducidos al regimiento Tacna, en este recinto los hombres fueron bajados y formados en fila, unos 10 minutos después sólo ella fue trasladada desde el Tacna a la Escuela de Blindados, en calle Sta. Rosa, siendo liberada el mismo 13 de septiembre.

Inmediatamente comenzó a buscar a ALBERTO FONTELA, por lo que fue al Tacna, donde le dijeron que todos los detenidos habían sido conducidos al Estadio Chile, yendo por varios días a este recinto de reclusión sin obtener resultados favorables, agregando que cuatro amigos que estuvieron en el Estadio le aseguraron que ALBERTO FONTELA no estuvo ahí (FONTELA medía cerca de 2 metros, por lo que era fácilmente reconocible).

- INFORME PROGRAMA

A fojas 60 se adjuntó copia íntegra del Informe de la Vicaría de la Solidaridad, sobre situación represiva de ALBERTO FONTELA. En tal se menciona la situación del ciudadano brasileño TULIO QUINTILIANO. (...).

- FOTOGRAFÍAS

Fojas 98 y ss. se adjuntaron 8 copias de fotografías, pequeñas, de los ciudadanos uruguayos desaparecidos.

- OFICIO DEL REGISTRO CIVIL.

Fojas 105, informa que en esa dependencia no están ingresados como fallecidos ALBERTO FONTELA ALONSO ni JUAN CENDÁN ALMADA.

- TRIBUNAL

A fojas 125 ordenó se le informe sobre las salidas e ingresos al territorio nacional de ANNE WINIFRED y ENRIQUE BAÑADOS. A fojas 129 se cumplió la orden, pero no se pudo individualizar completamente a ENRIQUE BAÑADOS, por lo que a su respecto no hubo resultados concretos.

- OFICIO DEL EJÉRCITO

Fojas 128, informa que a septiembre de 1973 el Director de la Escuela Militar era NILO FLOODY BUXTON y Comandante del regimiento Tacna el Coronel LUIS JOAQUÍN RAMÍREZ PINEDA.

- ORDEN DE INVESTIGAR

Fojas 136 y ss., la PICH, indica que FONTELA ingresó a Chile por aeropuerto Pudahuel el 27 de noviembre de 1971, sin registro de salida, añadiendo que estaba en Chile con visa válida por un año, a contar de 12 de febrero de 1973. Por su parte CENDÁN ALMADA registra ingreso en Chile el 15 enero

de 1973, sin salida, por el FF.CC. trasandino con Argentina.

- OFICIO DEL EJÉRCITO

Fojas 151, informa que al año 1973 el regimiento Tacna no tenía una Sección Segunda. Fojas 153, informa la nómina de todos los Oficiales que estuvieron en Regimiento Tacna entre septiembre y diciembre de 1973 (se nombra un total de 25 personas), cuales son: (...)

- SE HACE PARTE

Fojas 158, Raquel Mejías, por el Programa del Ministerio del Interior, asumió patrocinio y le confirió poder a Joseph Bereaud en causa por secuestro de FONTELA y OTRO.

- LUIS JOAQUÍN RAMÍREZ PINEDA

A) Fojas 181 y ss., ante la Policía de Investigaciones, declaró que el 11 de septiembre de 1973 era el Cdte. del Regimiento Tacna y que tenía órdenes de actuar ese día, conforme instrucciones emanadas de la Segunda División de Ejército. Agrega que el día 11 de septiembre unos 20 detenidos fueron trasladados al Tacna, por orden del Gral. PALACIOS, pero que fueron retirados esa misma jornada. Agrega que había más personas detenidas, principalmente por el toque de queda, las que eran “retenidas” separadas del resto (de detenidos) y que él no era el responsable de esos prisioneros, por cuanto había otras unidades, de Inteligencia y de otras instituciones, operando al interior del Tacna. Refiere desconocer mayores antecedentes sobre ALBERTO FONTELA, ya que los únicos detenidos que después del 11 de septiembre fueron conducidos al Tacna lo eran por vulnerar el toque de queda. (...)

Respecto a quién le secundaba en el Tacna recuerda al Comandante CRUZ. Dice no saber que Oficial estuvo a cargo de los detenidos en el Tacna, aunque la guardia del Tacna los custodiaba, añadiendo que el General HERMAN BRADY podía disponer de los regimientos, en esa época. Asegura no haber escuchado los nombres de CENDÁN ni FONTELA y tampoco reconoció sus fotografías.

- INFORMES JUDICIALES, SOBRE RAMÍREZ PINEDA

A fojas 187 y ss., el 5° Juzgado del Crimen de Santiago certifica que RAMÍREZ PINEDA ha sido sometido a proceso por varios secuestros. Por su parte, a fojas 189 y ss. la Fiscal de la Corte Suprema opina que debe pedirse la extradición del mencionado a la Justicia argentina.

- HÉCTOR ERNESTO GRACIANO DARRIGRANDI MARQUES

- CIERRE DEL SUMARIO

A fojas 387 se cerró la investigación.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz

29.08.2002. Presidencia de la República. Comisión para la Paz. Envía carta solicitando al Ministerio del Interior de Chile, Programa Continuación de la Ley N° 19123, el envío de todos los antecedentes que obren en ese organismo, así como todo lo obtenido por la Comisión Rettig, que ahora custodia esa corporación, respecto de los 10 ciudadanos uruguayos detenidos-desaparecidos en territorio chileno.

29.08.2002. Comisión para la Paz. Envía carta a la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, Arzobispado de Santiago de Chile.

10.04.2003. Informe Final. Anexo N° 7

D) Denuncias sobre ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en otros países. D.1) Chile.

62.-Las denuncias que recibió la COMISIÓN ascienden a 8.

Las conclusiones son las siguientes: 63.- Considera confirmadas parcialmente 7 denuncias, en función de los términos de los informes oficiales emitidos por organismos de ese país con relación a las personas que se individualizan en el ANEXO N° 7. (...).

La COMISIÓN PARA LA PAZ confirma la desaparición forzada del ciudadano uruguayo JUAN ÁNGEL CENDÁN ALMADA (C.I. N° 1.217.364) de acuerdo a lo informado a este Cuerpo por el Gobierno de Chile, a través del Ministerio del Interior de ese país -Programa Continuación Ley N° 19.123- de 9 de octubre de 2002.

Este Cuerpo concuerda con el relato de los hechos y con la conclusión a la que, en esta situación particular se arriba, por lo que se adjunta el informe de referencia.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Partida de defunción:

Exhumación:

Identificación:

Rectificación de la Partida de defunción:

Sepultura: